МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 01 дугаар сарын 12 № 1/01 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА
Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Комисст хандаж Завхан аймгийн Улиастай сумын иргэн Д.Батдорж "...би 2015 онд Хаан банкнаас 14 сая төгрөгийн цалингийн зээл авч хувийн байшин барьсан юм. Биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас зээлийн төлбөрөө 3 сар төлж чадаагүй. Гэтэл Хаан банк намайг шүүхэд өгч төлбөр төлөх шүүхийн шийдвэр гарч, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас албадан гүйцэтгүүлэх мэдэгдэх хуудсыг надад өгсөн. Түүний дагуу төлбөрөө боломжоороо сар бүр төлж байсан ч аймгийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас миний тэтгэврийн дансыг, охин Б.Баяржавхлангийн цалин, хадгаламжийн данс болон зээ хүүхдийн маань хүүхдийн мөнгөний дансыг тус тус хаасан. Манайх ам бүл дөрвүүлээ амьдардаг, одоо эхнэрийн тэтгэвэр 320 мянган төгрөгөөр амьдарч байна. Манай эхнэрийн бие нь өвддөг эм тарианд ихэнх мөнгө нь зарцуулагдаж байгаа учир амьжиргаанд мөнгө хүрэлцэхгүй байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Комисс хуульд заасны дагуу гомдлын мөрөөр холбогдох хүмүүсээс тайлбар тодруулга авах, шаардлагатай баримт материалыг гаргуулах, дүн шинжилгээ хийх зэргээр шалгах ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Завхан аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 785 дугаар захирамжаар иргэн Д.Батдорж, Б.Баяржавхлан нараас 13,256,633 төгрөгийг гаргуулж, ХААН банкны Завхан салбарт олгуулахаар шийдвэрлэснээс хойш иргэний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны явцад 1,572,204 төгрөгийг иргэн Д.Батдоржоос, 3,352,144 төгрөгийг Б.Баяржавхлангаас тус тус гаргуулж, үлдэгдэл төлбөр 8,332,285 төгрөг байна. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн 2019 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдрийн 19120088 дугаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг үүсгэх тухай тогтоол гарч, 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 19120088/02 дугаар шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоолоор иргэн Д.Батдорж, Б.Баяржавхлан нарын ХААН, Хас, Капитал, Төрийн банкин дахь харилцах дансыг битүүмжилж, иргэн Б.Баяржавхлангийн цалингаас 50 хувиар суутгал хийх тухай шийдвэр гүйцэтгэгчийн 2020 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 19120088/06 дугаар тогтоолыг түүний ажиллаж байгаа Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт хүргүүлснээр цалингаас нь суутгал хийгдэж эхэлжээ.

Мөн иргэн Б.Баяржавхлангийн хүүхэд М.Тэмүжингийн төрөөс олгож буй хүүхдийн мөнгөний Төрийн банкин дахь 172400019402 дугаар дансыг 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 19120088/02 дугаар шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоолоор давхар битүүмжилснийг 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 19120088/05 дугаар шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоолоор цуцалж, хүүхдэд төрөөс олгож буй 20,000 төгрөгийн зарлагын

00000001

гүйлгээг сар бүр олгож, харин тухайн дансанд орж байгаа бусад орлогыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт шилжүүлэхийг мэдэгдсэн 01/1313 дугаар албан бичгийг 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Төрийн банкны Завхан салбарт хүргүүлсэн байна. Түүнчлэн 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 19120088/02 дугаар шийдвэр гүйцэтгэгчийн тогтоолыг үндэслэн 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр иргэн Д.Батдоржийн Төрийн банкин дахь өндөр насны тэтгэврийн 170000427560 дугаар данснаас 12 дугаар сарын тэтгэвэр болох 487,000 төгрөгийг 100 хувь суутгасан байна.

Энэ талаар Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын шийдвэр гүйцэтгэгч Ц.Дайриймаагаас тодруулахад "...Завхан аймгийн Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 785 дугаар захирамж, 33 дугаар гүйцэтгэх хуудсын дагуу 2019 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдөр Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны мэдэгдэх хуудсыг Д.Батдоржид хүргүүлж, эрх үүргийг танилцуулж, сайн дураар төлбөр төлөх нэг сарын хугацааг олгосон. Гэвч энэ хугацаанд нэг ч төгрөгийн төлбөр хийгдээгүй учир 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрөөс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 44, 50 дугаар зүйлийн дагуу үндсэн төлбөр төлөгч Д.Батдорж, хамтран зээлдэгч Б.Баяржавхлан хоёрын холбогдох банкны данснуудыг битүүмжилж, 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр хүүхдийн дансыг нь чөлөөлсөн. Хүүхдийн данснаас суутгал хийгдээгүй. Автомашин төлбөрт өгөх үнэ тохиролцох ажиллагаа хийж байхдаа өвчтэй байгаа эхнэрийнхээ эм тариаг авах хэрэгтэй байгаа тул тэтгэврээ авах хүсэлт тавьсны дагуу чөлөөлсөн байгаа. Ер нь бол нэгэнт төлбөр мөнгө сайн дураар хийгдэхгүй байгаа тохиолдолд дансыг чөлөөлөх ёсгүй, харин биеийн эрүүл мэндийн байдлыг нь харгалзаж үзээд чөлөөлж өгсөн. Үүнээс болж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хуулийн дагуу явуулаагүй гэж би санууулах арга хэмжээ авагдсан. Б.Баяржавхлангийн данснаас 2020 оны 1 дүгээр сараас албадан суутгал хийж эхэлсэн. Мөн бусад эд хөрөнгийн захиран зарцуулах эрхийг түдгэлзүүлсэн. Дээрх иргэдийн данснаас 2019 онд албадан суутгал хийгдээгүй, сар бүр тодорхой мөнгө сайн дураараа хийж байсан. Д.Батдорж гуайн зүгээс ногооны талбайн газар болон автомашинаа төлбөрт өгөх санал болгосон ч төлбөр авагч болох Хаан банкнаас татгалзсан хариуг өгсөн. Манай байгууллагын зүгээс автомашиныг хоёр удаа үнэ хаялцуулах дуудлага худалдаанд оруулсан ч худалдан борлогдоогүй тул хуульд заасны дагуу худалдан борлогдоогүй бол төлбөр авагчид гүйцэтгэлийн баримт бичгийн хамт буцаана гэсний дагуу буцаасан. Барьцаанд байгаа эд хөрөнгийн үнийн дүнд үлдэгдэл төлбөрийг дүйцүүлэхийн тулд иргэн Д.Батдоржийн тэтгэврийн дансны мөнгийг бүгдийг нь татсан" гэх тайлбарыг өгчээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2.13 дахь заалтад "төлбөр төлөгчийн банк, эрх бүхий хуулийн этгээд дэх мөнгөн хадгаламж, харилцах дансан дахь хөрөнгөөс суутгал хийх, дансны зарлагын гүйлгээг хаах, банк, эрх бүхий хуулийн этгээдэд данс нээх, эзэмших эрхэд хязгаарлалт тогтоох, эсхүл эзэмшиж байгаа дансны орлого, зарлагын гүйлгээнд хяналт тавих", мөн хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1.2 дахь заалтад "төлбөр төлөгчийн тогтмол цалин хөлс, бусад орлогоос суутгал хийнэ", мөн хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.1 дэх хэсэгт "төлбөр төлөгчийн цалин хөлс, бусад орлогоос гаргуулах төлбөрийн хувь хэмжээг төлбөр авагч болон төлбөр төлөгчийн төлбөрийн чадвар, бусад байдлыг харгалзан шийдвэр гүйцэтгэгч тогтооно" гэж төлбөр төлөгчийн орлогоос хувь хэмжээ тогтоож, төлбөрийн суутгал хийх эрхийг шийдвэр гүйцэтгэгчид олгосон хэдий ч мөн хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.12 дахь хэсэгт "хэд хэдэн гүйцэтгэх баримт бичгийн дагуу төлбөр төлөгчийн цалин хөлс, бусад орлогоос нэг удаа гаргуулах төлбөрийн хэмжээ цалин хөлсний 50 хувиас хэтэрч болохгүй" гэж заасан.

Гэтэл Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас энэхүү хуулийн заалтыг зөрчснөөс гадна иргэн Б.Баяржавхлангийн хүүхэд болох 10 настай

М.Тэмүжинд төрөөс олгож буй хүүхдийн мөнгөний Төрийн банкин дахь 172400019402 дугаар дансыг 9 сарын хугацаанд битүүмжлэн хааж, мөн иргэн Д.Батдоржийн Төрийн банкин дахь 170000427560 дугаар данснаас өндөр насны тэтгэврийг 100 хувь төлбөрт суутгасан нь Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "хүн бүр хоол хүнс, хувцас хунар, орон байр, эмчилгээ сувилгаа, нийгэм ахуйн зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээг оролцуулаад өөрийн болон ам бүлийнхээ эрүүл мэнд, аж амьдралыг тэтгэхэд хүрэлцэхүйц амьжиргаатай байх эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 11 дэх заалт "...Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална" гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулахдаа иргэн Д.Батдорж болон 10 настай М.Тэмүжин нарын эрхийг зөрчсөн холбогдох албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцож, хууль бусаар суутгасан мөнгийг буцаан олгох, цаашид энэ төрлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахуулахаар Комиссын гишүүний Шаардлагыг хүргүүлж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу манайд 14 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж. ХУНАН